

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 295/2535

นางมาณี อนันต์สันติพร

โจทก์

นางประมวล วอนเจียม

จำเลย

นางประมวล วอนเจียม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นเรื่องขอให้รอกการลงโทษ ซึ่งเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 1 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ พิเคราะห์คดี นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษ จำคุกเป็นกักขังแทน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 78)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นฎีกาดุลพินิจในการกำหนดโทษ ของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกจำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นฎีกาดุลพินิจในการกำหนดโทษ ของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ